

1500884-22.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... amplamente utilizado na prática do tráfico ilícito. Na cozinha, em cima do armário, foram encontrados filmes plásticos, produto utilizado para embalar drogas. Sobre o mesmo armário, os policiais encontraram 1 pote plástico contendo mais 5 porções de "maconha", bem como a importância de R\$50,00 em espécie, dinheiro angariado com o tráfico ilícito que MARCELO estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500884-22.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169338/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25704280 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2169338 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

MARCELO RIBEIRO JUNIOR

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

21/07/2022

Em 21 de julho de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu MARCELO RIBEIRO JUNIOR, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Alan Araujo Nunes OAB 369870/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Ramon Fernandes Assunção Junior (PM), Taisa Cristina Fonseca da Cruz e EMERSON JOSE CARDOSO ALVES. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. De início, o defensor do acusado disse que desistia da oitiva da testemunha de defesa Lucas Rodrigues de Almeida, o que restou HOMOLOGADO pela MMA Juíza de Direito. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema

Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu MARCELO RIBEIRO JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 17h30, na Av. Senador Laurindo Dias Minhoto, nº 334 - Dr. Laurindo, nesta cidade e Comarca de Tatuí, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 1 "tijolo" de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 470 gramas, 9 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 85 gramas, e 5 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 55 gramas,, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito e, para tanto, guardava e mantinha em depósito grande quantidade de "maconha" no interior de sua residência - droga que pertencia a terceiro não identificado e que estava destinada à venda - pelo que receberia R\$ 300,00 por semana. Na data dos fatos, Policiais Militares deram início a diligências a fim de verificar delações anteriores, dando conta de que MARCELO estava exercendo o tráfico ilícito de drogas em sua residência e, nesse intuito, se deslocaram para o endereço acima mencionado (Av. Senador Laurindo Dias Minhoto, nº 334). Lá chegando, os policiais avistaram MARCELO e outro indivíduo não identificado em frente ao imóvel. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos apresentaram atitude suspeita e "viraram o rosto rapidamente", ao que os policiais deliberaram pela abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado e o terceiro indivíduo foi liberado pela guarnição. Em poder de MARCELO, os agentes públicos encontraram 1 aparelho de telefone celular. Em seguida, indagado acerca das denúncias de tráfico, o réu admitiu a prática delitiva, franqueou a entrada aos policiais e indicou local onde estava aguardando o entorpecente. Assim é que, no quintal, dentro de um armário, os Policiais encontraram 1 tijolo de "maconha" e outras 9 porções menores de "maconha", individualmente embaladas e prontas par serem comercializadas. No mesmo local, os policiais ainda encontraram 2 balanças de precisão, instrumento amplamente utilizado na prática do tráfico ilícito. Na cozinha, em cima do armário, foram encontrados filmes plásticos, produto utilizado para embalar drogas. Sobre o mesmo armário, os policiais encontraram 1 pote plástico contendo mais 5 porções de "maconha", bem como a importância de R\$50,00 em espécie, dinheiro angariado com o tráfico ilícito que MARCELO estava praticando, guardando e mantendo drogas pertencentes a terceiros em depósito dentro de sua residência, para posterior entrega ao consumo de terceiros, pelo que receberia R\$ 300,00 por semana. O réu foi notificado por ocasião de sua soltura (fls. 119/122) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 144/147). Assim, por decisão proferida no dia 18 de julho de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 160/164). Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e, ao final, interrogada a ré, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, por outro lado, pugnou pela absolvição da ré, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e da fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 45/46 e certidão a fls. 44. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, cabe destacar que o postulado constitucional da inviolabilidade do lar não é direito fundamental absoluto. Aliás, segundo entendimento doutrinário majoritário, nenhum direito ou garantia

fundamental o é, comportando relativizações proporcionais e razoáveis. Quanto ao direito fundamental em questão, o próprio constituinte originário, ao assegurar a inviolabilidade do lar, relativizou-o, dispondo sobre situações excepcionais que se a busca domiciliar sem o consentimento do morador e sem autorização judicial, entre as quais está o estado flagrancial. Vejamos: "Art. 5º (...) (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (...)" (grifos aditados). Na espécie, em se tratando, o delito de tráfico de entorpecentes, de crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o estado flagrancial se estende até que sobrevenha a interrupção da execução criminoso, na forma do art. 303 do CPP. Assim, durante o lapso temporal em que se protraí a prática do tráfico e, conseqüentemente, o estado flagrancial, é lícito a busca domiciliar, ainda que sem autorização judicial ou consentimento do morador, com amparo na exceção constitucional de flagrante delito. No entanto, para evitar abusos, o C. STF consolidou o entendimento que a busca domiciliar nesses casos deve ser submetida a um controle jurisdicional posterior, onde se examina se existia, ex ante ao ingresso, justa causa para tanto, devidamente justificada pelos agentes públicos (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). In casu, como se comprovará posteriormente, havia motivos suficientes para a legítima realização da busca domiciliar, pois: havia notícia criminis inqualificada da prática do comércio de drogas realizado pelo acusado em sua residência; o réu foi surpreendido em contato com outra pessoa, em atitude suspeita de venda de drogas; e confessou informalmente a prática criminoso, indicando que guardava entorpecentes em sua casa. Tais elementos, indiscutivelmente, constituem justa causa para a busca domiciliar. Até porque, posteriormente a busca domiciliar efetivada, o acusado, acompanhado de seu Defensor e na presença da D. Autoridade Policial, confessou formalmente que guardava as drogas em sua residência, admitindo a prática criminoso. E é, portanto, o caso de aplicação da Teoria da Mancha Purgada ou do Nexo de Causalidade Atenuado, cujo escopo é afastar qualquer vício na produção probatória se: "i) o lapso temporal decorrido entre a prova primária e a secundária; ii) as circunstâncias intervenientes na cadeia probatória; iii) a menor relevância da ilegalidade; ou iv) a vontade do agente em colaborar com a persecução criminal, entre outros elementos, atenuam a ilicitude originária, expurgando qualquer vício que possa recair sobre a prova secundária e afastando a inadmissibilidade de referida prova." (APn n. 856/DF, relatora Ministra Nancy Andrigli, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe de 6/2/2018). In casu, insista-se, a confissão formal do acusado, assistida por D. Defensor na presença da D. Autoridade Policial (fls. 14), atestando a veracidade dos elementos probatórios colhidos com a busca domiciliar e denotando vontade inequívoca de contribuir para atividade persecutória penal, afasta, por completo, a tese de nulidade da busca domiciliar efetuada. Superada, pois, a questão preliminar, passo ao exame da matéria meritória. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo

33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/21), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/139) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente incontestada. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 14), confessou que guardava o entorpecente apreendido, tanto o tijolo quanto as porções menores de maconha, para um conhecido, juntamente com uma balanças e embalagens para acondicionamento de porções menores. Afirmou que não pode revelar quem é o proprietário dessa droga, pois teme por sua segurança e de seus familiares. Alegou que recebe trezentos reais por semana para guardá-la, porém ainda não recebeu nada. Informou que seu sustento vem de pequenos bicos tais como instalações elétricas em veículos e insulfilm. Segundo o interrogando, é usuário de maconha e recebeu essa droga na 2ª feira desta

semana. Afirmou que, antes disso, nunca havia se envolvido com o tráfico. Afirmou que foi abordado na porta de sua casa, enquanto conversava com um amigo, e que, sem sua autorização, os policiais entraram na sua casa. Na abordagem, nada de ilícito foi localizado em sua posse. Em juízo, disse que estava em frente a sua casa conversando com um amigo, a polícia o abordou, disse que tinha denuncia e fizeram busca no local. Esta comercializando há cinco meses. Confirma que comprava a droga em Sorocaba e vendia em Tatuí. Trabalha com instalação de insulfilm, som, é casado e tem dois filhos. Nunca foi processado. Analisando a autodefesa da acusada - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - resta evidente que o réu confessou os fatos, o que foi corroborado pela prova produzida nos autos. De fato, o Policial Militar Emerson José Cardoso Alves, em sede policial (fls. 12) e em juízo, declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, durante patrulhamento, estavam em averiguação a "denúncias" de tráfico de drogas contra MARCELO RIBEIRO JÚNIOR, as quais relatavam que tal ilícito era frequente na residência de número 334, da rua Senador Laurindo Dias Minhoto (residência de MARCELO). Ao chegarem ao referido local, visualizaram o réu fazendo contato com outro indivíduo, onde ambos viraram o rosto rapidamente ao notarem a presença policial, gerando atitude suspeita. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, apenas um aparelho celular com MARCELO. Instado, o acusado acabou por confessar o delito e relatou que no interior de sua residência havia drogas para comércio, sendo, então, franqueada a entrada para a equipe policial. Conforme relatado pelo réu, no armário localizado no quintal, foram localizadas no interior de um frasco plástico um tijolo de maconha, bem como nove porções fracionadas, embaladas, e prontas para a venda. No mesmo armário também foram localizadas duas balanças de precisão. Já na cozinha, sobre o armário, foram localizados dois rolos de papel filme, cinquenta reais e um frasco plástico pequeno, o qual no seu interior haviam cinco porções de maconha embaladas e prontas para a venda. Sobre os fatos, o réu também relatou que costumava comprar maconha no município de Sorocaba para comercializar neste Município. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Ramon Fernandes Assunção Junior, em sede policial (fls. 13), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que já tinham denuncia de que o réu comercializava drogas em sua residência, sendo também repassado dados sobre ele e no dia dos fatos, visualizaram o réu em frente a sua residência e ele apresentou conduta suspeita ao avistar a viatura, por isso realizaram a abordagem na casa do réu, este confessou que estava comercializando e que havia droga no local, sendo encontrados os entorpecentes num armário, junto com duas balanças de precisão. O réu disse que comprava o tijolo bruto de maconha em Sorocaba, fracionava e comercializava em Tatuí. Não conhecia o réu. A casa do réu era habitada e havia crianças morando. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198,

Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). De outro lado, a testemunha Taisa Cristina Fonseca da Cruz, em sede judicial, disse que o réu já prestou serviços para ela e seus pais, conhece a esposa dele, o tem por boa pessoa, educado. O réu instala insulfilm em carro e casa. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que a acusada guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos policiais, os quais narraram verossimilmente, a apreensão das drogas na casa do acusado; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 135/139), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes; e 3) a confissão do réu. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 3) a exata correspondência entre o réu com a da traficante delatada anonimamente; 4) a atitude suspeita do acusado, ao notar a aproximação policial; e 5) a confissão do acusado, de que guardava as drogas para terceiros. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª

T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedrosa, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 135/139) e demonstrado que a ré incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 -guardar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que a ré perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis réu. De fato, deve ser considerado nesse momento a enorme quantidade de drogas apreendidas com o acusado (1 "tijolo" de "maconha", com peso bruto aproximado de 470 gramas, 9 porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 85 gramas, e 5 porções de "maconha", com peso bruto aproximado de 55 gramas), o que reveste seu comportamento de maior culpabilidade. Desse modo fixo sua pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, considerando que a confissão do acusado embasou a prolação desse édito condenatório, com espeque no Verbete Sumular nº 545 do STJ, atenuo sua pena até o mínimo legal, isso é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Considerando a primariedade do réu, a comprovação de atividade laborativa, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de ½, eis que se o réu armazenava considerável quantidade de substância entorpecente e o comércio ilícito se estendeu por mais de mês, fixando-se portanto a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena. Presentes os requisitos legais substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu MARCELO RIBEIRO JUNIOR, devidamente qualificada nos autos, como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, com valor unitário no mínimo legal. Apelo em Liberdade, observada que nesta data o réu teve sua pena privativa de liberdade substituída. Diante da condenação, fica ainda obrigada o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o acusado constituiu advogado (fls. 69), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de

multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 89) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 50,00 em dinheiro – fls. 10) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP". Pelo Defensor do acusado e pelo representante do Ministério Público foi dito que manifestariam eventual interesse recursal dentro do prazo legal. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Aguarde-se o decurso do prazo para a interposição de recursos pelas partes e, após, tornem os autos à conclusão. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA